

1500488-97.2021.8.26.0274

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gustavo Abdala Garcia De Mello

Comarca: Itápolis

Foro: Foro de Itápolis

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 06/04/2022

... REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGISTRO DE ATOS INFRACIONAIS. DEDICAÇÃO. ALTERAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itápolis

Foro de Itápolis

2ª Vara

Avenida dos Amaros, nº 800, Itapopolis - SP - cep 14900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500488-97.2021.8.26.0274 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500488-97.2021.8.26.0274

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Beatriz Aparecida de Oliveira de Marins

CONCLUSÃO

Em 06 de abril de 2022, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível e Criminal da Comarca de Itápolis, Exmo. Sr. Dr. GUSTAVO ABDALA GARCIA DE MELLO. Eu, Érica Patrícia Teixeira Alves Contato, escrevente, subscrevi.

Juiz de Direito: Dr. Gustavo Abdala Garcia De Mello

Vistos.

BEATRIZ APARECIDA DE OLIVEIRA DE MARINS foi denunciada por incorrer no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, já que, no dia 07 de julho de 2021, por volta de 09h40min, no cruzamento da Avenida Oreste C. Sene Júnior com a Rua Fortaleza, no Bairro Jardim Redenção, nesta cidade e comarca de Itápolis, trazia consigo, 0,53 gramas da droga Cocaína, na forma de crack, acondicionada em invólucro plástico,

bem como 1,23 gramas da droga Cannabis Sativa, L., vulgarmente conhecida como Maconha, acondicionada em invólucro plástico, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Auto de exibição e apreensão nas fls. 10/11. Autos de constatação provisória nas fls. 12/17. Laudos periciais nas fls. 93/98.

Notificação em fl. 161.

Defesa prévia ofertada às fls. 148/157.

A denúncia foi recebida em 23 de julho de 2021 (fls. 107/108).

Designada audiência de instrução, debates e julgamento, foram inquiridas testemunhas, interrogando-se a ré.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia. A Defesa Técnica, por sua vez, bateu pela absolvição; em caráter subsidiário, pela desclassificação para a figura prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

É o relatório. Fundamento e decido.

A pretensão punitiva merece acolhimento.

Tem-se firmada a materialidade pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão (fls. 10/11), autos de constatação provisória (fls. 12/17) e laudos toxicológicos (fls. 93/98).

Igualmente, certa a autoria.

As testemunhas Flávia Helena Domingues Pizetti e Gilberto Eurico Lorenci, Policiais Militares, esclareceram, de modo unânime, que, na data do ocorrido, deslocaram-se até a Rua Holanda, Bairro Jardim Esperança, notório ponto de tráfico desta urbe. Isto porque, através de informação obtida via 190, souberam que moça de aproximadamente 18 (dezoito) anos, morena, baixa, trajando calça jeans, blusa de moleton preta e chinelo, vendia drogas. No local, depararam-se com Beatriz. Em revista pessoal, a PM Pizetti encontrou maconha e crack nas barras da calça da ré, além de R\$ 46,00 em espécie, no bolso traseiro esquerdo.

Indagada, confessou de pronto a mercancia espúria.

Porém, no interrogatório judicial, a denunciada negou enfaticamente dedicação ao narcotráfico. Confirmou a propriedade dos estupefacientes, voltados apenas ao consumo individual. O dinheiro apreendido é fruto do seu trabalho ("faxina").

Tal versão não convence, posto inverossímil e frontalmente rechaçada pelos demais elementos de prova.

Deve prevalecer a tese acusatória, calcada nos relatos fidedignos e harmoniosos dos agentes policiais supra, os quais não merecem desconfiança ou reservas.

Neste sentido:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal. O depoimento

testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF, HC nº 73.518 SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Ressalte-se que a diligência policial não foi meramente fortuita, produto da ocasião, acidental.

Fundou-se em delação aprócrifa, confirmada em sua plenitude.

Munidos de informações detalhadas da traficante (sexo, idade, cor de pele, vestes), não tiveram dificuldades em reconhecer Beatriz.

O que, diga-se, não é reles coincidência, vez que pessoa conhecida nos meios policial e forense pelo envolvimento em atividades de narcotráfico.

Com efeito, a ré mentiu no interrogatório judicial, ao dizer que não tem passagens por atos equiparados ao delito tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06 (cf. fls. 19/23 e 43).

Ademais, a prisão em flagrante se deu em conhecido ponto de venda de tóxicos.

Trata-se da mesma região onde apreendida pela PM, durante a adolescência.

Saliente-se, ainda, falecerem elementos de prova que demonstrem o ventilado exercício de trabalho lícito e a consequente origem do numerário apreendido.

Bastaria simples providência, arrolando como testemunhas as supostas contratantes (incluindo "Tia Rita") ou juntando declaração escrita, ônus que recaia sobre a polo passivo e do qual não desincumbiu (art. 156 do Código de Processo Penal).

As testemunhas de defesa inquiridas sob o crivo do contraditório nada esclareceram de substancial.

Não ofereceram alibi ou elementos informativos que lançassem dúvidas quanto à escorreita intervenção policial, que logrou coibir eficazmente mais um episódio de traficância no problemático Bairro Jardim Esperança.

Nesta esteira, em que pese o salutar esforço da combativa defesa, inviável conferir proeminência à versão exculpatória, porquanto se daria com inaceitável prejuízo à força persuasiva extraída do arcabouço probatório em sua totalidade, não concorrendo lacunas ou distorções, hábeis a justificar édito absolutório fundado no benefício da dúvida ("favor rei").

A variedade e modo de acondicionamento dos tóxicos, o local dos fatos ("biqueira"), a apreensão de dinheiro "picado", bem como as circunstâncias que antecederam a ação policial e as condições pessoais da denunciada (traficante notória), não deixam dúvidas acerca da destinação comercial das substâncias.

Ademais, pontue-se que eventual condição de usuário de drogas, por si, não exclui a possibilidade de real dedicação do agente à prática do crime inculcado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, máxime quando não apoiada em elementos concretos que confirmam supedâneo à tese desclassificatória.

Trata-se, aliás, de situação recorrente, vez que representa muitas vezes a alternativa encontrada para amealhar os recursos necessários para a manutenção do próprio vício.

Finalmente, inaplicável a figura do tráfico privilegiado.

Isto porque, Beatriz, na adolescência, envolveu-se em práticas desta natureza (cf. Certidão de fl. 43).

Deveras, apreendida em contexto de traficância em 19.01.2021 (processo nº 1500117-36.2021.8.26.2021; BO nº 106/2021 – fls. 19/21), a increpada atingiu a maioridade etária em 05.02.2021, vendo-se presa em flagrante, agora na qualidade de traficante imputável, em 07.07.2021.

Logo, imediatamente após completar 18 (dezoito) anos, indiferente às intervenções sócio-pedagógicas aplicadas, persistiu no submundo da narcotraficância e do lucro fácil, em indelével e contínua dedicação a atividade criminosa.

As medidas previstas no ECA, infelizmente, foram insuficientes a conter o ânimo reprovável da ré, circunstância que impõe resposta penal suficiente e compatível com a recalcitrância ora descortinada.

Afastando a benesse do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 em situações deste jaez, colhe-se da jurisprudência diversos precedentes, v. g. :

Agravo regimental no habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Dosimetria. Pretendida aplicação do redutor de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Utilização da prática de atos infracionais para afastar a causa de diminuição. Possibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido. (HC 192147 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 19-04-2021 PUBLIC 20-04-2021);

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGISTRO DE ATOS INFRACIONAIS. DEDICAÇÃO. ALTERAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 2. Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum dessa redução, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico (HC 401.121/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/6/2017, DJe 1/8/2017 e AgRg no Resp 1.390.118/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/5/2017, DJe 30/5/2017). 3. In casu, a instância antecedente justificou a não incidência da minorante com fundamento nas circunstâncias do caso concreto, aliado ao fato de que o histórico infracional do recorrente, com registro de atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas, não deixa dúvida de sua notória progressão criminosa. Cumpre registrar, ainda, que com ele foram apreendidos 51,7 g de maconha, 21,8 g de cocaína e 7,7 g de crack. 4. Vale anotar que "a Terceira Seção desta Corte de Justiça tem manifestado o entendimento de que é possível a utilização de atos infracionais para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006" (AgRg no HC 588.716/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/8/2020, DJe 28/8/2020). 5. Desse modo, para modificar o entendimento adotado nas instâncias inferiores de que a prática do tráfico de drogas e a dedicação em atividade criminosa estão configuradas e aplicar a minorante prevista na Lei de Drogas, seria necessário reexaminar o conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível, a teor da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1822052/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA,

julgado em 18/05/2021, DJe 21/05/2021 - grifo nosso);

Destarte, sendo a condenação medida que se impõe, passo à dosagem das penas, atendendo ao disposto no artigo 5º, XLVI, da CF, e artigo 68 do CP.

Na primeira etapa do processo de dosimetria, à míngua de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mantenho a pena-base no mínimo legal.

A menoridade etária (art. 65, I, CP) não pode reduzir a sanção aquém do piso cominado em abstrato (Súmula 231 do STJ).

Não concorrendo causas de aumento ou de diminuição, estipulo como definitiva a reprimenda acima dosada, acrescida do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Com fundamento no art. 33, § 2º, b, do CP, fixo, para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, o regime semiaberto, seguindo entendimento do E. Supremo Tribunal Federal, que, no HC 111.840, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/90.

O "quantum" imposto tolhe a substituição por penas restritivas de direito ou a suspensão condicional de sua execução.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para CONDENAR BEATRIZ APARECIDA DE OLIVEIRA DE MARINS à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, por incursão no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Poderá a sentenciada recorrer em liberdade.

Custas na forma da Lei Estadual nº 11.608/03.

Decreto o perdimento, em favor da União, do numerário apreendido, nos termos do art. 63 da L. 11.343/06.

Com o trânsito em julgado: a) oficie-se ao TRE, para os fins do art. 15, III, da CF; b) oficie-se ao IIRGD, para ciência e registro deste julgamento; c) expeça-se guia de recolhimento definitiva, para cumprimento da pena no estabelecimento adequado.

Itapolis, 06 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA